

Lektion 3 · Teil 2: Unternehmensrechtsformen

Einzelunternehmen, Personen- und Kapitalgesellschaften, Mischformen und Vergleichskriterien

1.3 Existenzgründung & Rechtsformen · Sa, 14.11.2026 · Session 2 (10:55–13:15 Uhr) · Dozent: Can Siebert

Worum geht es in Teil 2?

Zu den folgenreichsten Entscheidungen einer Gründung gehört die Wahl der **Rechtsform**, denn mit ihr sind langfristige rechtliche, steuerliche, finanzielle und persönliche Konsequenzen verbunden. Aufbauend auf Teil 1 (Existenzgründung & Businessplan) lernen Sie in dieser Session *Einzelunternehmen, Personen- und Kapitalgesellschaften, Mischformen und die Genossenschaft* kennen und vergleichen die Rechtsformen anhand von Haftung, Geschäftsführung, Vertretung, Kapital, Gewinnverteilung, Firma und Publizität — ein Dauerbrenner in der IHK-Prüfung. *Hinweis: Der Auszug aus dem BWL-Textband wird nachgereicht.*

Inhaltsverzeichnis

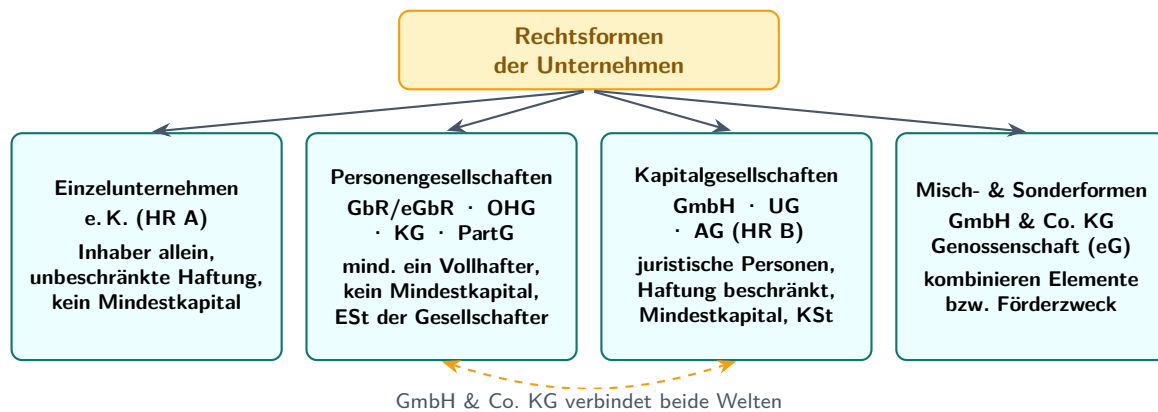
1 Rechtsformen im Überblick	1
1.1 Einzelunternehmen	2
1.2 Personengesellschaften	2
1.3 Kapitalgesellschaften	3
1.4 Mischformen und Genossenschaft	4
2 Rechtsformen im Vergleich	4
2.1 Einzelunternehmen und Personengesellschaften	5
2.2 Kapitalgesellschaften und Mischform	5
2.3 Steuern im Rechtsformvergleich (Grundzüge)	6
2.4 Firma und Firmengrundsätze	6
2.5 Entscheidungskriterien der Rechtsformwahl	7
3 Formeln & Rechenbeispiele	7
3.1 Gewinnverteilung bei OHG und KG (gesetzliche Regelung)	8
3.2 UG (haftungsbeschränkt): gesetzliche Rücklage	8

1 Rechtsformen im Überblick

Gründer müssen aus der Vielzahl möglicher Rechtsformen eine bestimmte Form wählen. Da mit dieser Entscheidung langfristige rechtliche, steuerliche, finanzielle und persönliche Konsequenzen verbunden sind, ist besondere Sorgfalt geboten. Grundsystematik:

- **Einzelunternehmen** — eine Person trägt Chancen und Risiken allein.
- **Personengesellschaften** (GbR, OHG, KG, PartG) — die Gesellschafter stehen im Vordergrund; mindestens ein Gesellschafter haftet unbeschränkt; keine juristischen Personen; kein gesetzliches Mindestkapital; Gewinne unterliegen der *Einkommensteuer der Gesellschafter* (nicht der Gesellschaft).

- **Kapitalgesellschaften** (GmbH, UG haftungsbeschränkt, AG) — *juristische Personen*; das Kapital steht im Vordergrund; Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt; gesetzliches Mindestkapital; körperschaft- und gewerbesteuerpflichtig; Publizitätspflichten.
- **Mischformen/Kombinationen** (v. a. GmbH & Co. KG) — verbinden Elemente beider Welten.
- **Genossenschaft (eG)** — Förderung der Mitglieder als Zweck.



1.1 Einzelunternehmen

Der Inhaber führt das Unternehmen allein, trifft alle Entscheidungen selbst, erhält den gesamten Gewinn — haftet aber **unbeschränkt mit Betriebs- und Privatvermögen**. Es gibt kein Mindestkapital. Der *Kaufmann* wird ins Handelsregister (Abteilung A) eingetragen und firmiert als „e. K.“ (eingetragener Kaufmann/eingetragene Kauffrau); Kleingewerbetreibende können, müssen aber nicht eingetragen werden. Die Gründung ist einfach und kostengünstig (Gewerbeanmeldung genügt) — deshalb ist das Einzelunternehmen die häufigste Rechtsform in Deutschland.

1.2 Personengesellschaften

- **GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts, §§ 705 ff. BGB)**: einfachste Form; Zusammenschluss von mindestens zwei Personen zu einem gemeinsamen Zweck; formfreier Gesellschaftsvertrag; kein Handelsregistereintrag (seit 2024 freiwillige Eintragung als „eGbR“ ins Gesellschaftsregister möglich); alle Gesellschafter haften **unbeschränkt und gesamtschuldnerisch**; Geschäftsführung und Vertretung grundsätzlich *gemeinschaftlich*; kein Handelsgewerbe — sonst wird sie automatisch zur OHG.
- **OHG (Offene Handelsgesellschaft, §§ 105 ff. HGB)**: GbR-Grundmodell für den Betrieb eines *Handelsgewerbes*; Eintragung ins Handelsregister A; formfreier Gesellschaftsvertrag; alle Gesellschafter haften **unbeschränkt, unmittelbar und gesamtschuldnerisch**; jeder Gesellschafter ist zur *Einzelgeschäftsführung* (gewöhnliche Geschäfte) und *Einzelvertretung* berechtigt; hohe Kreditwürdigkeit durch persönliche Haftung.
- **KG (Kommanditgesellschaft, §§ 161 ff. HGB)**: zwei Gesellschaftergruppen: der **Komplementär** haftet unbeschränkt und führt allein Geschäfte und Vertretung; der **Kommanditist** haftet nur bis zur Höhe seiner im Handelsregister eingetragenen *Haftsumme (Einlage)*, ist von Geschäftsführung und Vertretung ausgeschlossen, hat aber Kontrollrechte und ein Widerspruchsrecht bei außergewöhnlichen Geschäften. Geeignet, um Kapitalgeber zu beteiligen, ohne Führungsrechte abzugeben.
- **PartG (Partnerschaftsgesellschaft)**: Personengesellschaft speziell für *Freie Berufe* (z. B. Ärzte, Anwälte, Steuerberater, Architekten); Eintragung ins *Partnerschaftsregister*; als **PartG mbB** kann die Haftung für berufliche Fehler auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt werden (Berufshaftpflicht erforderlich).

Aktuelle Rechtslage: MoPeG und eGbR (seit 1.1.2024)

Das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) hat die GbR zum 1.1.2024 grundlegend reformiert: Die (Außen-)GbR ist jetzt ausdrücklich **rechtsfähig**, und es gibt ein neues **Gesellschaftsregister**. Die Eintragung als **eGbR** ist *freiwillig*, aber faktisch Pflicht, wenn die GbR registrierte Rechte erwerben will (Grundstücke im Grundbuch, GmbH-Anteile, Marken). Die eingetragene GbR muss den Zusatz „eGbR“ führen. Ältere Lehrbücher („GbR ist nicht rechtsfähig“) sind hier überholt — in der Prüfung mit der neuen Rechtslage argumentieren.

Gewinnverteilung bei OHG und KG

Vorrangig gilt der **Gesellschaftsvertrag**. Fehlt eine Regelung, verteilt das Gesetz seit der Handelsrechtsreform (MoPeG, 1.1.2024) den Gewinn im *Verhältnis der Beteiligungen*; nach alter, in vielen Lehrbüchern noch dargestellter Rechtslage: 4 % Vorabverzinsung auf den Kapitalanteil, Rest nach Köpfen (OHG) bzw. in angemessenem Verhältnis (KG). In der Prüfung zählt: *Vertrag vor Gesetz!*

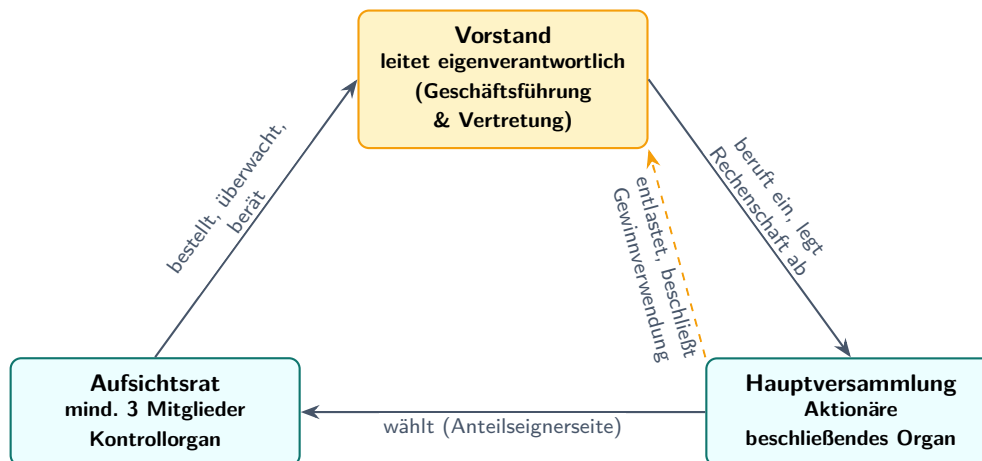
1.3 Kapitalgesellschaften

- **GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung):** juristische Person; für Verbindlichkeiten steht nur das *Gesellschaftsvermögen* zur Verfügung; **Stammkapital mindestens 25.000 €** (bei Bargründung müssen zur Anmeldung mindestens 12.500 € eingezahlt sein); auch *Sacheinlagen* möglich; notariell beurkundeter Gesellschaftsvertrag; Eintragung ins Handelsregister B (*konstitutiv* — erst mit Eintragung entsteht die GmbH). Organe: **Geschäftsführer** (auch Fremdgeschäftsführer möglich), **Gesellschafterversammlung** (oberstes Willensbildungs- und Kontrollorgan), bei mehr als 500 Arbeitnehmern zusätzlich ein **Aufsichtsrat**. Gewinnverteilung im Verhältnis der Geschäftsanteile (Einlagen), wenn der Gesellschaftsvertrag nichts anderes regelt.
- **UG (haftungsbeschränkt), § 5a GmbHG:** „Mini-GmbH“ bzw. Einstiegsvariante der GmbH; Gründung ab **1 € Stammkapital**; Sacheinlagen bei der Gründung unzulässig (Volleinzahlung in bar); Pflicht zur *gesetzlichen Rücklage*: 25 % des Jahresüberschusses sind zurückzulegen, bis 25.000 € erreicht sind (dann Umfirmierung in GmbH möglich); Rechtsformzusatz „UG (haftungsbeschränkt)“ muss vollständig geführt werden.
- **AG (Aktiengesellschaft):** juristische Person; **Grundkapital mindestens 50.000 €**, zerlegt in Aktien; notariell beurkundete Satzung; geeignet zur Beschaffung großer Kapitalbeträge über die Börse. Drei Organe: **Vorstand** (eine oder mehrere Personen — leitet die Gesellschaft eigenverantwortlich, Geschäftsführung und Vertretung), **Aufsichtsrat** (mindestens drei Mitglieder — bestellt, überwacht und berät den Vorstand: Kontrollorgan), **Hauptversammlung** (Aktionäre — beschließendes Organ: Gewinnverwendung, Entlastung, Satzungsänderungen). Gewinnverteilung als *Dividende* je Aktie.

ESELSBRÜCKE

Organe der AG: **V-A-H** — **V**orstand führt, **A**ufsichtsrat überwacht, **H**auptversammlung beschließt. Kapitalzahlen: **GmbH 25.000, davon halb (12.500) einzahlen, AG doppelt (50.000), UG ab 1 €, aber 25 % Rücklage.**

Das Zusammenspiel der drei AG-Organe als Schaubild:



1.4 Mischformen und Genossenschaft

- **GmbH & Co. KG:** eine KG, deren einziger Komplementär eine GmbH ist. Ergebnis: Personengesellschaft mit *faktisch beschränkter Haftung* — unbeschränkt haftet nur die GmbH, und diese wiederum nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen; die natürlichen Personen sind Kommanditisten. Kombiniert steuerliche und organisatorische Vorteile der Personengesellschaft mit der Haftungsbeschränkung der Kapitalgesellschaft; verbreitet im Mittelstand. (Analog möglich: AG & Co. KG, UG & Co. KG.)
- **Genossenschaft (eG):** Zweck ist die *Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder* (Förderprinzip) — z. B. Einkaufs-, Wohnungs-, Winzer- oder Kreditgenossenschaften. Mindestens **drei Mitglieder**; Eintragung ins *Genossenschaftsregister*; Haftung auf das Genossenschaftsvermögen beschränkt (Nachschusspflicht kann die Satzung regeln); Organe: Vorstand, Aufsichtsrat, Generalversammlung (*ein Mitglied = eine Stimme*, unabhängig von der Kapitalbeteiligung); Pflichtmitgliedschaft in einem Prüfungsverband.

Typische Prüfungsfallen bei den Rechtsformen

- Die **GmbH entsteht erst mit der Eintragung** ins Handelsregister (konstitutive Wirkung) — vorher haften die Handelnden persönlich (Vor-GmbH/Handelndenhaftung).
- Bei der **UG** sind *Sacheinlagen unzulässig* und die 25-%-Rücklagepflicht endet erst bei 25.000 € — der Zusatz „UG (haftungsbeschränkt)“ darf nicht abgekürzt werden.
- Der **Kommanditist** ist nicht „von allem“ ausgeschlossen: Er hat *Kontrollrechte* und ein *Widerspruchsrecht* nur bei *außergewöhnlichen* Geschäften; unterscheiden Sie außerdem *Haftsumme* (Außenverhältnis, HR-Eintrag) und *Pflichteinlage* (Innenverhältnis).
- Bei der **GmbH & Co. KG** haftet keine natürliche Person unbeschränkt — „unbeschränkt“ haftet nur die Komplementär-GmbH, und zwar mit ihrem Gesellschaftsvermögen.

2

Rechtsformen im Vergleich

2.1 Einzelunternehmen und Personengesellschaften

Kriterium	Einzelunt. (e. K.)	GbR	OHG	KG
Haftung	unbeschränkt (Privat- u. Betriebsvermögen)	alle unbeschränkt, gesamtschuldnerisch	alle unbeschränkt, unmittelbar, gesamtschuldnerisch	Komplementär unbeschränkt; Kommanditist nur Einlage (Haftsumme)
Geschäftsführung	Inhaber allein	alle gemeinschaftlich	jeder Gesellschafter einzeln (gewöhnl. Geschäfte)	nur Komplementäre; Kommanditist ausgeschlossen
Vertretung	Inhaber	grundsätzlich gemeinschaftlich	jeder Gesellschafter einzeln	nur Komplementäre
Mindestkapital	keines	keines	keines	keines
Gewinnverteilung	Inhaber allein	nach Köpfen (falls kein Vertrag)	Vertrag; sonst gesetzl. Verteilungsregel	Vertrag; sonst angemessenes Verhältnis
Firma/Register	HR A, Zusatz „e. K.“	kein HR (eGbR: Gesellschaftsregister)	HR A, Zusatz „OHG“	HR A, Zusatz „KG“

2.2 Kapitalgesellschaften und Mischform

Kriterium	GmbH	UG (haftungsbeschr.)	AG	GmbH & Co. KG
Haftung	Gesellschaftsvermögen	Gesellschaftsvermögen	Gesellschaftsvermögen	GmbH als Komplementärin; Kommanditisten: Einlage
Geschäftsführung	Geschäftsführer (auch fremd)	Geschäftsführer	Vorstand (eigenverantwortlich)	Geschäftsführer der Komplementär-GmbH
Vertretung	Geschäftsführer	Geschäftsführer	Vorstand	Komplementär-GmbH (vertreten durch GF)
Mindestkapital	25.000 € Stammkapital (12.500 € einz.)	ab 1 €; 25 % Rücklagepflicht	50.000 € Grundkapital	kein Mindestkapital der KG; GmbH: 25.000 €
Gewinnverteilung	nach Geschäftsanteilen	nach Geschäftsanteilen (nach Rücklage)	Dividende je Aktie	laut Gesellschaftsvertrag
Firma/Register	HR B, Zusatz „GmbH“	HR B, Zusatz „UG (haftungsbeschr.)“	HR B, Zusatz „AG“	HR A (KG) + HR B (GmbH)
Publizität	Jahresabschluss offenlegen	Jahresabschluss offenlegen	Jahresabschluss offenlegen; börsennotiert: erweitert	Offenlegung wie Kapitalges. (Kap-CoRiLiG)

Publizität

Kapitalgesellschaften (und die GmbH & Co. KG ohne natürliche Person als Vollhafter) müssen ihren *Jahresabschluss offenlegen* (Unternehmensregister); Umfang nach Größenklassen. **Einzelkaufleute und Personengesellschaften** mit natürlichem Vollhafter trifft diese Publizitätspflicht grundsätzlich nicht (Ausnahme: sehr große Unternehmen nach dem Publizitätsgesetz). Das *Handelsregister* selbst ist für alle einsehbar (Firmenöffentlichkeit): Abteilung A für Einzelkaufleute und Personengesellschaften, Abteilung B für Kapitalgesellschaften.

2.3 Steuern im Rechtsformvergleich (Grundzüge)

Für die Rechtsformwahl genügen in der Prüfung die Grundzüge der laufenden Besteuerung:

Kriterium	Einzelunt./Personenges.	Kapitalgesellschaft
Ertragsteuer	Einkommensteuer der Inhaber/-Gesellschafter (transparente Besteuerung, progressiv bis 45 %)	Körperschaftsteuer der Gesellschaft (15 % zzgl. Soli)
Gewerbesteuer	ja (Freibetrag 24.500 €; Anrechnung auf die ESt)	ja (kein Freibetrag, keine Anrechnung)
Ausschüttung/Entnahme	Entnahmen lösen keine zusätzliche Steuer aus	Ausschüttung beim Gesellschafter zusätzlich steuerpflichtig (Abgeltungsteuer 25 %)
Geschäftsführergehalt	kein Betriebsausgabenabzug (Unternehmerlohn)	Gehalt des (Gesellschafter-)Geschäftsführers ist Betriebsausgabe

MERKE

Personengesellschaften werden *transparent* besteuert (der Gewinn landet direkt in der ESt-Erklärung der Gesellschafter), Kapitalgesellschaften sind *selbst* Steuersubjekt — und der ausgeschüttete Gewinn wird beim Anteilseigner ein zweites Mal erfasst. Welche Variante günstiger ist, hängt von Gewinnhöhe und Ausschüttungsverhalten ab — eine pauschale Antwort gibt es nicht.

2.4 Firma und Firmengrundsätze

Die **Firma** ist der *Name* des Kaufmanns, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt (§ 17 HGB) — nicht das Gebäude! Zulässig sind Personen-, Sach-, Fantasie- und Mischfirmen. Firmengrundsätze:

- **Firmenwahrheit/-klarheit:** keine irreführenden Angaben;
- **Firmenunterscheidbarkeit:** deutliche Unterscheidung von anderen Firmen am selben Ort;
- **Rechtsformzusatz:** e. K., OHG, KG, GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG, eG usw. muss enthalten sein;
- **Firmenbeständigkeit:** Fortführung bei Inhaberwechsel möglich;
- **Firmenöffentlichkeit:** Eintragung ins Handelsregister.

BEISPIEL

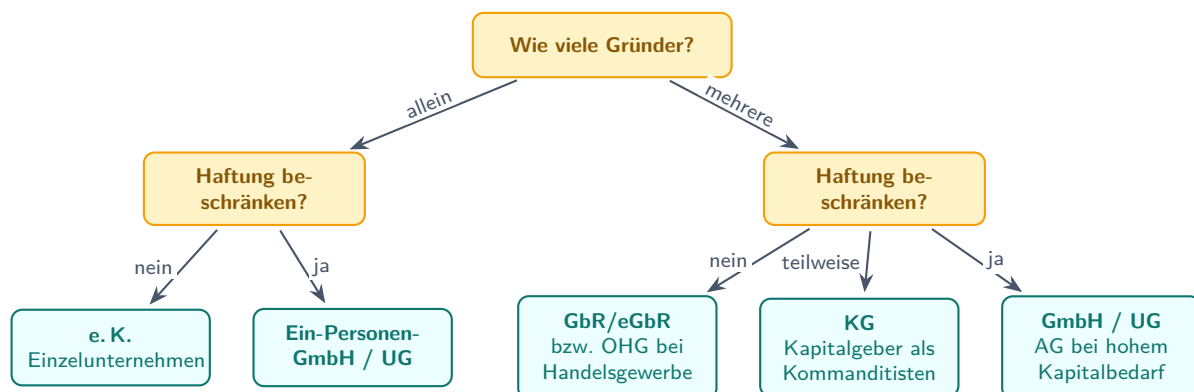
Ein Kochstudio soll als OHG gegründet werden (vgl. Übungsband, Übung 53). Zulässig ist „Kompass Kreativ-Kochstudio OHG“ — der Rechtsformzusatz ist korrekt. Unzulässig sind „Veggie-Kochstudio OGH“ (falscher Zusatz „OGH“) und „Haute Cuisine Gesellschaft“ (kein eindeutiger Rechtsformzusatz, irreführend). Für die Gründung genügen ein *formfreier Gesellschaftsvertrag* und die *Eintragung ins Handelsregister*; dazu kommen Gewerbeamt und Finanzamt.

2.5 Entscheidungskriterien der Rechtsformwahl

Bei der Fallfrage „Welche Rechtsform passt?“ prüfen Sie systematisch:

1. **Haftung:** Wie viel persönliches Risiko können und wollen die Gründer tragen? (riskantes Geschäft → Haftungsbeschränkung)
2. **Leitung:** Wer soll Geschäftsführung und Vertretung ausüben — alle, einzelne, Externe?
3. **Kapital:** Wie hoch ist der Kapitalbedarf, welches Mindestkapital ist aufbringbar, sollen Kapitalgeber ohne Mitsprache beteiligt werden (KG!)?
4. **Gewinn und Steuern:** Gewinnverteilung, Einkommensteuer (Personengesellschaften) vs. Körperschaftsteuer (Kapitalgesellschaften).
5. **Aufwand und Publizität:** Gründungskosten (Notar, Register), Buchführungs- und Offenlegungspflichten, Image/Kreditwürdigkeit.

Als Entscheidungsbaum — so lässt sich die Fallfrage strukturiert lösen:



Fallbeispiel: Welche Rechtsform passt?

Zwei Ingenieurinnen wollen einen Prototypenbau gründen. Das Geschäft ist *haftungsträchtig* (teure Maschinen, Produkthaftung), verfügbar sind nur 8.000 € Startkapital; ein Onkel würde 30.000 € geben, will aber *nicht mitentscheiden*. **Lösungsskizze:** Mehrere Gründer → keine e. K.; Haftungsbeschränkung nötig → GbR/OHG scheiden aus; 25.000 € Stammkapital nicht darstellbar → **UG (haftungsbeschränkt)** als Einstieg (mit Rücklagenpflicht) — der Onkel kann als *stiller Gesellschafter* oder über eine spätere **GmbH & Co. KG** (Onkel als Kommanditist) beteiligt werden. Wichtig in der Prüfung: Kriterien nennen, abwägen, *begründet* entscheiden — nicht nur die Rechtsform nennen.

3 Formeln & Rechenbeispiele

3.1 Gewinnverteilung bei OHG und KG (gesetzliche Regelung)

Es gilt *Vertrag vor Gesetz*. Fehlt eine vertragliche Regelung, rechnet die klassische (in Lehrbüchern und Prüfungen übliche) gesetzliche Regel in zwei Schritten:

$$\text{Gewinnanteil} = \underbrace{4\% \times \text{Kapitalanteil}}_{\text{Schritt 1: Vorabverzinsung}} + \underbrace{\text{Anteil am Restgewinn}}_{\text{Schritt 2: OHG nach Köpfen, KG angemessen}}$$

Zahlenbeispiel: OHG mit 30.000 € Gewinn

Gesellschafter A hat 100.000 € Kapitalanteil, Gesellschafter B 50.000 €.

- Vorabverzinsung (4 %):** A erhält $100.000 \times 0,04 = 4.000$ €, B erhält $50.000 \times 0,04 = 2.000$ € — zusammen 6.000 €.
- Restgewinn nach Köpfen:** $30.000 - 6.000 = 24.000$ €, geteilt durch zwei Gesellschafter = je 12.000 €.
- Summe:** A = $4.000 + 12.000 = 16.000$ €; B = $2.000 + 12.000 = 14.000$ €.

Hinweis: Nach neuem Recht (MoPeG, seit 1.1.2024) verteilt das Gesetz im Verhältnis der Beteiligungen (2 : 1): A 20.000 €, B 10.000 €. In der Prüfung die verlangte Regel anwenden — und immer zuerst in den Gesellschaftsvertrag schauen!

3.2 UG (haftungsbeschränkt): gesetzliche Rücklage

Die UG muss jedes Jahr ein Viertel ihres Jahresüberschusses ansparen:

$$\text{gesetzliche Rücklage (pro Jahr)} = 25\% \times \text{Jahresüberschuss} = 0,25 \times \text{Jahresüberschuss}$$

Zahlenbeispiel: UG-Rücklage

Eine UG erzielt einen Jahresüberschuss von 12.000 €.

- Rücklage berechnen:** $0,25 \times 12.000 = 3.000$ € müssen in die gesetzliche Rücklage eingestellt werden.
- Ausschüttbarer Rest:** $12.000 - 3.000 = 9.000$ € dürfen höchstens an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
- Dauer der Ansparphase:** Bei konstant 12.000 € Jahresüberschuss sind nach 8 Jahren $8 \times 3.000 = 24.000$ € angespart — im 9. Jahr ist die Grenze von 25.000 € erreicht. Dann ist die Umfirmierung in eine GmbH möglich.

Wichtig für die Prüfungsvorbereitung (Teil 2)

Sie sollten sicher können: die *GmbH-Eckdaten* (25.000 €, Organe, Gesellschaftsvertrag, konstitutive Eintragung), die *AG-Organe* mit Zusammensetzung und Aufgabe, den Unterschied *Komplementär/Kommanditist*, die Konstruktion der *GmbH & Co. KG*, die *Firmengrundsätze* samt Handelsregister-Abteilungen sowie die beiden Rechenwege (*Gewinnverteilung OHG/KG*, *UG-Rücklage*). Üben Sie mit dem Aufgabenheft und den beiden Quizen dieser Lektion — gerade wegen der langen Pause bis zum 27.02.2027!

Quellen: Rahmenplan Wirtschaftsbezogene Qualifikationen (DIHK), Abschnitt 1.3; Übungsband Betriebswirtschaft (DIHK-Bildungs-GmbH), Kap. 2, S. 21–24 (Lösungen S. 45–47); Textband-Auszug wird nachgereicht.
Nächste Lektion (Sa, 27.02.2027): Unternehmenszusammenschlüsse — Kooperation und Konzentration.